

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2112/2537

นางฉิม ประดิษฐ์ศร กับพวก

โจทก์

จำสืบทำรวจประสิทธิ์ คงเพชร

จำเลย

จำสืบทำรวจประสิทธิ์ คงเพชร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 180

ความว่า จำเลยฎีกา แต่ฎีกาของจำเลยยังขาดตกบกพร่องจึงขอเพิ่มเติมฎีกา
ข้อ 3 วรรคท้าย รายละเอียดปรากฏตามคำร้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2758,3756 และเลขที่ 4556 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลาให้แก่โจทก์ทั้งสอง หากจำเลยฝ่าฝืนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
เป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 120,880 บาท และใช้ค่า
เสียหายอีกปีละ 20,000 บาท นับจากวันที่ 12 ตุลาคม 2527 อันเป็นวันถัดจากวัน
ฟ้องตามที่โจทก์ขอ เป็นต้นไปจนกว่า โจทก์ทั้งสองจะได้รับโอนที่ดินทั้งสามแปลงดัง
กล่าวจากจำเลย และได้รับชำระค่าเสียหายอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว ให้จำเลยคืน อุปกรณ์
สำหรับทำยางแผ่น 1 ชุดแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 2,000 บาท คืนข้าว
เปลือก 4 เกวียน แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ ให้ใช้ราคา 8,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้
ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินแกโจทก์ทั้งสองจำนวน 17,000 บาท ส่วนคำขอให้คืนข้าวเปลือกและค่าเสียหายอื่นให้ยกนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยฎีกา (อันดับ 180,179)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 187 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่จะยื่นฟ้องฎีกาแล้ว ทั้งยกข้ออ้างเป็น ประเด็นขึ้นมาใหม่ จำเลยจึงมีอำนาจทำได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่จะยื่นฟ้องฎีกาแล้ว ทั้งยกข้ออ้างเป็น ประเด็นขึ้นมาใหม่ จำเลยจึงมีอำนาจทำได้ ให้ยกคำร้อง

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ